

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5084403-02.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: VALERIA MOUTINHO CAVALCANTE

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IRPF RETIDOS NA FONTE. ALEGADA ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, LEI 7.713/98. MOLÉSTIA GRAVE. AUSENTES PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5084403-02.2024.4.02.5101

510015023917 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5084403-02.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: VALERIA MOUTINHO CAVALCANTE

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar, com natureza de agravo de instrumento e pleito de antecipação da tutela recursal, em face de decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência vindicada para reconhecer o alegado direito do demandante à isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF - por ser portador de doença grave prevista no art. 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/1988, a saber, Cardiopatia Grave - Coronariopatia Obstrutiva Grave Bivascular - Angioplastia com implante de Stent, com diagnóstico em 14/06/2023, com a consequente cessação dos descontos mensais da referida tributação incidente sobre seus proventos de aposentadoria pago pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, desde 20/11/2003.

Tutela recursal indeferida [evento 3, DESPADEC1].

Foram oferecidas contrarrazões em [evento 6, CONTRAZ1].

VOTO

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência - probabilidade do direito e *periculum in mora*, à luz da normatividade do art. 300 do Código de Processo Civil.

O recorrente pretende a cessação dos descontos de IRPF incidentes sobre os seus proventos de aposentadoria recebidos pelos INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, desde 20/11/2003, e que, em 14/06/2023, foi diagnosticado com Cardiopatia Grave - Coronariopatia Obstrutiva Grave Bivascular - Angioplastia com implante de Stent. Desse modo, sustenta aptidão à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Em consonância ao dito acima, foi desacolhido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme o teor da decisão combatida [evento 8, DESPADEC1, na origem]:

"Em relação à pretensão antecipatória, a tutela de urgência está prevista no art. 300 e parágrafos do Código de Processo Civil, e esta será concedida quando houver (a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve-se verificar o preenchimento de requisito negativo, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A exigência da "probabilidade do direito" visa a chamar a atenção para a necessidade da verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, além da plausibilidade da subsunção desses fatos às normas invocadas.

Já o segundo requisito, o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" capaz de autorizar a tutela de urgência, deve ser invocável com base em dados concretos, que ultrapassem o termo puramente subjetivo da parte requerente.

Em suma, cuida-se de verificar a presença do risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a concessão da tutela de urgência. Cuida-se de consequência lógica do princípio da necessidade.

Em sede de juízo de cognição sumária e atendendo ao aspecto da plausibilidade da tese defendida pela parte autora, aliada aos fatos narrados nestes autos, não se evidencia a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pretendida.

Com efeito, o **risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)**, em demandas de cunho eminentemente patrimonial, nas quais se objetiva afastar a exigência de determinado tributo ou multa, somente se evidencia nas hipóteses em que o requerente demonstra a impossibilidade de suportar a exação que alega ser indevida, tendo em vista que o pagamento indevido de tributo/multa é passível de repetição/compensação das quantias indevidamente satisfeitas, não configurando risco de ineficácia da decisão final do processo, a justificar a concessão de medida liminar.

Destarte, não havendo a demonstração do perigo da demora em concreto, não resta evidenciado os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

Pelo exposto:

(i) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

(ii) INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada.

(iii) DEFIRO a tramitação prioritária do feito, na forma do art. 1.048, inc. I, do CPC."

Como se percebe, a decisão recorrida apenas exprime prudência no sentido de oportunizar a presença de elementos de convicção a serem sopesados após a formação da relação jurídico-processual e a vinda da resposta da Fazenda Nacional.

Ademais, destaca-se que, a despeito dos documentos trazidos aos autos originários pelo demandante, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*) que inviabilize a espera pelo conhecimento aprofundado do juízo de origem.

Destacou-se não ser possível o deferimento da tutela para suspensão dos descontos, pois se encontra ausente a conjugação da probabilidade do direito invocado pela parte autora e o risco de dano irreparável. Além disso, revela-se necessária a dilação probatória, com observância ao princípio do contraditório.

O quadro factual e jurídico amolda-se, com os ajustes necessários, ao precedente desta Turma Recursal (processo nº 5061112-41.2022.4.02.5101, julgamento em 14/09/2022), assim ementado:

***"MEDIDA CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA, NECESSIDADE. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO."* (grifos originais)**

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.